

분양가이드

공공분양



신혼희망타운



- 소개
- 분양절차
- 신청자격-일반공급
- 신청자격-특별공급
- 전매제한 등 안내

전매제한 및 거주 의무기간 안내

제도개요

- 전매제한** : 사업주체가 공급하는 주택의 입주자로 선정된 지위 또는 주택을 일정 기간이 경과하기 전에는 이를 전매하지 못하게 하는 제도 <근거 법률 : 주택법 시행령 제73조>
- 거주 의무** : 해당 주택의 최초 입주 가능일부터 5년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간 동안 계속하여 해당 주택에 거주하여야 하는 제도 <근거 법률 : 주택법 제57조의2>

전매제한기간

구분		수도권		수도권 외의 지역	
투기과열지구		3년		1년	
조정대상지역(과열지역)					
분양가상한제 적용주택	공공택지				
	공공택지 외 투기과열지구				
조정대상지역(위축지역)	공공택지	6개월			
	공공택지 외 투기과열지구	-			
공공택지 외 택지(분양가상한제 적용주택이 '공공택지 외'의 택지로 투기과열지구가 아닌 경우)		수도권 (과밀억제권역)	수도권 (성장관리권역/자연보전권역)	광역시 중 도시지역 (광역시 중 도시지역)	수도권 외의 지역 (그 밖의 지역)
		1년	6개월	6개월	-

- '도시 및 주거환경 정비법' 제2조 제2항 나목 후단에 따른 공공재 개발사업에 건설·공급되는 주택은 분양가상한제 적용주택이 '공공택지 외'에서 건설·공급하는 경우와 동일
- 전매행위 제한 기간은 해당 주택의 입주자로 선정된 날부터 기산
- 전매행위 제한 기간이 둘 이상에 해당되는 경우에는 그중 가장 긴 전매행위 제한 기간을 적용. 다만 조정 대상 지역 중 위축 지역에서는 가장 짧은 전매행위 제한 기간 적용
- 전매행위 제한 기간 이내에 해당 주택에 대한 소유권이전등기(대지를 제외한 건축물에만 소유권이전등기하는 경우 포함)가 완료된 경우에는 전매행위 제한 기간이 지난 것으로 봄

전매 제한 관련 법령은 제·개정으로 수시 변동될 수 있으므로 입주자 모집공고문 등을 확인하시기 바랍니다.

거주의무기간(분양가상한제 적용주택)

구분			거주의무기간1)		재당첨제한
지역	택지유형	인근시세 대비 분양가격 비율	주택법시행령 ('21.02.19)	공공주택 특별법 ('21.02.19이전)	
수도권	공공택지 (공공분양) (민간분양)	분양가격 인근 시세의 100% 이상	-		○ 분양가상한제 적용주택 및 투기과열지구 : 10년 이 외 주택공급에 관한 규칙 제54조(재당첨제한) 참고
		80~100%	3년		
		80% 미만	5년		
	민간택지	분양가격 인근 시세의 100% 이상	-		
		80~100%	2년	-	
		80% 미만	3년	-	
지방	공공택지	-	-		
	민간택지		-		

1) '21.02.19 이전 거주의무기간은 공공택지에서 공급하는 공공분양주택에만 적용

「신행정 수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」 제2조제1호에 따른 행정중심복합도시 중 투기와 열지구에서 건설·공급하는 주택으로서 국토 교통부령으로 정하는 기준에 따라 행정중심복합도시로 이전하거나 신설되는 기관 등에 종사하는 사람에게 입주자 모집조건을 달리 정하여 별도로 공급되는 주택 : 3년

「도시 및 주거환경 정비법」 제2조 제2호나 목 후단에 따른 공공재 개발사업에서 건설·공급하는 주택 : 1년

거주의무 관련 법령은 제·개정으로 수시 변동될 수 있으므로 입주자 모집공고문 등을 확인하시기 바랍니다.